

1500295-54.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FERNANDO GABRIEL SANTOS FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

FERNANDO GABRIEL SANTOS FARIA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 30 de janeiro de 2021, às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500295-54.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500295-54.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FERNANDO GABRIEL SANTOS FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

FERNANDO GABRIEL SANTOS FARIA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 30 de janeiro de 2021, às 17h30, na Rua Árvore da Felicidade, 100, Parque Imperial, nesta cidade e comarca, trazia consigo 175 porções de cocaína, 226 pedras de crack e 161 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 31 de janeiro de 2021 (fls. 54/58).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 8/9), assim como o laudo de constatação (fls. 27/32) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 108/110). Em 16 de julho de 2021 foi concedida ao réu a liberdade provisória mediante imposição de cautelares, em razão do excesso de prazo, visto que ainda não havia

sido apresentada denúncia (fl. 83).

Foi apresentada denúncia (fls. 98/100), o réu foi notificado (fl. 113) e apresentou defesa prévia (fls. 118/119). Em 28 de abril de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 120).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a) (fls. 127/128 e 131/133).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 139/143 e 147/150).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) FERNANDO GABRIEL SANTOS FARIA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 30 de janeiro de 2021, às 17h30, na Rua Árvore da Felicidade, 100, Parque Imperial, nesta cidade e comarca, trazia consigo 175 porções de cocaína, 226 pedras de crack e 161 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis patrulhavam a região do fato, na qual há área desocupada, tomada por mata, ao que viram o réu segurando uma sacola preta. Com a aproximação dos guardas, o réu fugiu para dentro da mata, mas foi detido. Sob a posse direta dele foi encontrada a sacola, que continha as drogas acima especificadas, além de R\$ 88,00.

O réu foi interrogado em juízo e negou a prática do crime. Disse que estava no local para comprar maconha, pois é usuário. Tinha consigo R\$ 10,00. Pretendia comprar duas porções da referida droga. No entanto, antes que o fizesse, os guardas civis chegaram e o traficante que estava na "loja" correu, jogando para cima de si uma sacola, onde estavam as drogas. Foi abordado pelos guardas civis e apontado como sendo o traficante.

Essa negativa, entretanto, restou isolada nos autos. É que do interrogatório policial, que também pode ser usado como elemento de convicção, a teor do artigo 155 do Código de Processo Penal, consta a confissão do réu, o que restou corroborado com prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Os guardas civis que efetuaram a prisão do réu prestaram depoimento em juízo. Eles afirmaram, em uníssono, que o local em que o réu foi preso é utilizado para o tráfico de drogas. Observaram o réu com uma sacola nas mãos, momento em que ele também deve tê-los visto e saiu correndo. Ele foi perseguido e abordado. A sacola foi encontrada com ele. Na sacola havia vários tipos de droga.

Como é reconhecido pela jurisprudência, o depoimento de policiais – e de guardas civis que efetuam a prisão em flagrante, por conseguinte – tem a mesma força probatória que qualquer outro depoimento. O fato de serem agentes do Estado e de, em tese, tenderem a defender a legitimidade de sua conduta profissional, por si só, não desmerece o depoimento que prestam. É do conjunto probatório que se pode extrair se esses depoimento são mais ou menos convincentes e, no caso, ele é convincente porque está em harmonia com a confissão do réu na fase policial.

A fim de explicar a origem do dinheiro, já que o réu disse que era usuário de maconha e consumia de 2 a 3 porções por dia, a defesa se comprometeu a fazer prova de que o réu estava trabalhando como ajudante de pedreiro com seu pai em uma obra. Cuida-se da declaração de fls. 135. É uma prova documental, mas um tanto frágil porque feita por alguém que tem interesse no deslinde da causa, o pai do réu. Além disso, difícil acreditar que o réu conseguisse sustentar o vício, com a compra de 2 a 3 porções por dia, sendo ajudante de pedreiro. Há sempre vários outros gastos a serem realizados para se manter e o gasto diário de 10 a 15 reais, ao final de um mês, é representativo.

A propósito da existência e natureza das drogas apreendidas, importa anotar que foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 561 porções de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack.

Confira-se, a propósito:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Portanto, em razão da quantidade e diversidade de entorpecentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. Estão presentes as atenuantes da menoridade de 21 anos na data do fato e da confissão espontânea, que no caso é relevante porque o próprio réu indicou que já traficava antes da data da abordagem. Torno a pena, portanto, ao patamar mínimo de 5 anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. O réu é primário e não tem antecedentes, poderia ter direito ao benefício do §4º do artigo 33, porém, ele mesmo disse no interrogatório policial, levado em conta na fundamentação da condenação, que fazia aproximadamente que traficava no local do fato, dia sim dia não. Não é um período muito longo, mas indica que o réu era dedicado ao tráfico de drogas, fazia-o com habitualidade, assim, de rigor que seja afastada a causa de diminuição referida.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderia iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. O réu esteve preso entre 31 de janeiro e 19 de julho de 2021, por isso fixo como regime inicial o aberto. Superado o limite do artigo 44 do Código Penal, caberá ao réu cumprir a pena acima mediante comparecimento mensal em juízo, a teor do artigo 115 da LEP.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) FERNANDO GABRIEL SANTOS FARIA como incurso(a) no artigo 33, "caput", ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial aberto, mediante comparecimento mensal em juízo, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Foi concedida a liberdade provisória ao réu no curso do processo e não sobrevieram elementos que devam agora fundamentar reversão dessa situação, permito que assim permaneça.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA